القانون الأساسي

للجمعية المهنية المغربية للفنانين الممثلين

سوس ماسة

APMAC

القانون الأساسي

خمسة أبواب وأربعة عشر فصلًا

01	الباب الأول	التأسيس – الاسم – المقر – الأهداف	الفصول من 1 إلى 5
02	الباب الثاني	العضوية والانخراط	الفصول من 6 إلى 8
03	الباب الثالث	الهيكلة الإدارية	الفصول من 9 إلى 11
04	الباب الرابع	اللجان الوظيفية	الفصل 12
05	الباب الخامس	الموارد المالية	الفصول من 13 إلى 14

الباب الأول

التأسيس – الاسم – المقر – الأهداف

01

الفصل الأول	التأسيس
الفصل الثاني	المقر
الفصل الثالث	المدة
الفصل الرابع	الإطار القانوني المرجعي
الفصل الخامس	الأهداف المهنية

01

التأسيس

تأسست جمعية مهنية مستقلة ثقافية وفنية بجهة سوس ماسة تحت اسم

«الجمعية المهنية المغربية للفنانين الممثلين»،

ويشار لها اختصارًا بـ:

Association Professionnelle Marocaine des Artistes Comédiens (APMAC)،

وذلك وفق مقتضيات

1958

الظهير الشريف المؤرخ في 03 جمادى الأولى سنة 1378 (الموافق لـ 15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى

1973

الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 (الموافق لـ 10 أبريل 1973)

2002

والظهير الشريف المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 (الموافق لـ 23 يوليوز 2002).

وتتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في حدود القوانين الجاري بها العمل.

02

المقر

يقع المقر المركزي للجمعية بمدينة أكادير في العنوان:

حي الزيتون بلوك ف
رقم 96 تيكوين أكادير.

ويجوز نقله إلى أي مدينة أخرى داخل تراب الجهة بقرار من الجمع العام أو بقرار من المكتب المسير مع إشعار السلطات المختصة طبقًا للقانون.

03

المدة

مدة الجمعية غير محدودة،

وتستمر في أداء مهامها إلى حين حلها وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

04

الإطار القانوني المرجعي

تخضع الجمعية في تنظيمها وتسييرها وتدبير أنشطتها إلى:

- الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات.
- مدونة الشغل المغربية (القانون 65.99).
- القوانين المنظمة للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
- الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية في المجال الثقافي والفني.
- القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
- التشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- القوانين الجبائية المعمول بها.

وتلتزم الجمعية بملاءمة أنشطتها مع هذه النصوص القانونية واحترامها في جميع تدخلاتها.

05

الأهداف المهنية

تهدف الجمعية إلى النهوض بأوضاع الفنان الممثل مهنيًا واجتماعيًا وثقافيًا، والارتقاء بالحرفة المسرحية والسمعية البصرية والسينمائية بالمغرب،

وتسعى الجمعية لتحقيق ذلك من خلال الأهداف والوسائل التالية:

أولًا
الدفاع عن المصالح المهنية والحقوقية

ثانيًا
التنظيم المهني وسوق الشغل

ثالثًا
العقود الفنية والتشغيل

رابعًا
التكوين والإشعاع الثقافي

خامسًا
الرعاية الاجتماعية والتضامن

سادسًا
التعاون والشراكات

أولًا

الدفاع عن المصالح المهنية والحقوقية

- تمثيل الفنانين الممثلين لدى السلطات العمومية، والمؤسسات الدستورية، والجهات المانحة.
- الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية للفنانين.
- الترافع من أجل تحسين الإطار القانوني المنظم للمهن الفنية.
- التدخل لدى المشغلين المباشرين وغير المباشرين من أجل تشغيل الفنانين المنخرطين في الجمعية.
- التدخل لدى السلطات المحلية والوطنية من أجل المساهمة في التنظيم الجيد للمهنة، خاصة فيما يتعلق بالإنتاجات المسرحية، والسينمائية والتلفزيونية الوطنية والدولية، والتنسيق مع كافة المشغلين سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما أو كافة الوسائط السمعية والبصرية والسياحية، من أجل تحقيق سليم لمبدإ تكافؤ الفرص، وخلق وسط اقتصادي لصناعة ثقافية وفنية متقدمة.
- حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتنسيق مع الجهات المختصة.

ثانيًا

التنظيم المهني وسوق الشغل

- المساهمة في تنظيم قطاع الشغل الفني ومحاربة الممارسات غير القانونية.
- العمل على حصر أطراف المهنة الحقيقيين وتصنيفهم مهنيًا لمحاربة العمالة الوهمية أو الدخيلة التي تضر بجودة الإنتاج الوطني وبحقوق المهنيين.
- الترافع لدى غرف التجارة والصناعة والخدمات والجهات المختصة لتيسير حصول الأعضاء على البطائق المهنية، وتمكينهم من الحقوق الدستورية.
- العمل كوسيط مهني لضمان صياغة عقود عمل عادلة وشفافة تضمن حقوق الفنانين في تنسيق مع كافة المشغلين سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما أو كافة الوسائط السمعية والبصرية.
- السهر على احترام مبدأ تكافؤ الفرص.

ثالثًا

العقود الفنية والتشغيل

تعمل الجمعية على:

- إعداد نماذج عقود عمل فنية (مسرح، سينما، تلفزيون، إشهار).
- تتبع مدى احترام هذه العقود من طرف المشغلين.
- ضمان الحد الأدنى من الأجور وشروط العمل اللائقة.
- محاربة التشغيل غير المصرح به والاستغلال المهني.

رابعًا
التكوين والإشعاع الثقافي

- إحداث مركز للتكوين، والتكوين المستمر والبحث في فنون الأداء لتطوير مهارات الفنانين الشباب والمحترفين ومواكبة المستجدات التقنية العالمية.
- تنظيم مهرجانات، ملتقيات، ندوات فكرية، وورشات تطبيقية تساهم في إشعاع الثقافة المغربية وخلق فرص شغل للأعضاء.
- إصدار منشورات أو مجلات متخصصة تُعنى بشؤون المسرح والسينما والتمثيل.
- إحداث منصات على كافة وسائل التواصل المتاحة عبر الإنترنت.

خامسًا

الرعاية الاجتماعية والتضامن

- دعم ولوج الفنانين لأنظمة التغطية الصحية.
- الترافع من أجل إقرار نظام تقاعد للفنانين.
- إحداث «صندوق للتضامن الفني» لتقديم الدعم المادي والاجتماعي للأعضاء في حالات العجز، المرض، أو الأزمات المهنية.
- إبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات عمومية أو خاصة لتوفير خدمات اجتماعية وتغطية صحية تكميلية وتسهيلات لفائدة المنخرطين، وتنظيم حملات صحية متنوعة.

سادسًا

التعاون والشراكات

- عقد شراكات تعاون مع جمعيات ونقابات فنية داخل المغرب وخارجه لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع فنية مشتركة.
- المساهمة في الدبلوماسية الثقافية من خلال تمثيل الفنان المغربي في المحافل الدولية والقارية.
- عقد شراكات فنية واجتماعية وصحية واقتصادية مع المؤسسات الحكومية والمجالس المنتخبة جهويًا ووطنيًا، وتنفيذ مشاريع مشتركة.

الباب الثاني

العضوية والانخراط

02

الفصل السادس — شروط العضوية

الفصل السابع — أنواع الأعضاء المنخرطين

الفصل الثامن — فقدان العضوية

06

شروط العضوية

يشترط في العضو أن يكون:

- متمتعًا بحقوقه المدنية،
- أن يتوفر على تغطية صحية سارية المفعول.
- الالتزام بالنظام الأساسي والداخلي للجمعية وأداء واجب الانخراط بشكل مستمر ومنتظم.
- أن يوقع على ميثاق الشرف الذي تتبناه الجمعية.
- أن يزاول مهنة التمثيل بشكل احترافي وتخصصي.
- أن يتوفر على البطاقة المهنية للفنان.
- أن يوافق على قبول انخراطه المكتب المسير.

تعتمد الجمعية انخراطات لفئات أخرى من الممثلين كطلبة الشعب المتخصصة في الفنون الدرامية أو خريجي المعاهد والكليات المتخصصة والهواة وممارسي المسرح الشبابي، وذلك حسب مقتضيات تفصيلية في القانون الداخلي للجمعية.

07

أنواع الأعضاء المنخرطين

	أعضاء عاملون	أعضاء مُحتضَنون	أعضاء شرفيون
	الممارسون الفعليون للمهنة والمنخرطون بصفة منتظمة.	وهم طلبة المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون الدرامية شريطة التخصص في مهنة التمثيل، وهواة المسرح.	شخصيات قدمت خدمات جليلة للجمعية.
التصويت والترشح لهياكل الجمعية	يحق (الفئة الوحيدة التي يحق لها التصويت والترشح لهياكل الجمعية)	لا يحق	لا يحق

08 فقدان العضوية

تفقد العضوية **بالاستقالة**، أو **الإقالة** بسبب إخلال جسيم بالقوانين المنظمة للجمعية، أو **عدم أداء الانخراط لمدة سنة تامة**، أو **الوفاة**، أو **لأي سبب يتعارض مع ركائز الجمعية وبقرار من المكتب التنفيذي المسير**.

الباب الثالث

الهيكلة الإدارية

03

الفصل التاسع — الجمع العام العادي

الفصل العاشر — المكتب المسير

الفصل الحادي عشر — مجلس الجمعية

09

الجمع العام العادي

المكانة	يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في الجمعية،
الدورة العادية	ويجتمع في دورة عادية مرة في كل ولاية من 05 سنوات،
الدورة الاستثنائية	وقد ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بقرار من المكتب المسير أو بطلب من ثلثي أعضائه،
التركيبة	يتكون الجمع العام من أعضاء المكتب المسير، وأعضاء المجلس، ومناديب الأقاليم الذين يتم تعيينهم من طرف المكتب المسير بتشاور مع فناني كل إقليم على حدة داخل الجهة، مباشرة بعد الجموع العامة،

ويتداول فيما يلي:

- قراءة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
- تعديل القانون الأساسي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
- أن يوقع على ميثاق الشرف الذي تتبناه الجمعية.
- انتخاب المكتب المسير.
- انتخاب أعضاء مجلس الجمعية على ألا يتعدى 20 عضوًا فاعلًا.

10

المكتب المسير

ينتخب الجمع العام مكتبًا تنفيذيًا مسيرًا لمدة أربع (05) سنوات،

تتم عملية التصويت حصرًا عبر انتخاب الرئيس بناءً على برنامج مرحلي، على أن يتكلف بتكوين مكتبه في أجل لا يتعدى 07 (سبعة) أيام.

يسهر المكتب التنفيذي المسير على تنفيذ قرارات الجمع العام وتدبير شؤون الجمعية بين دورتين، وتمثيلها قانونيًا،

ويضم المكتب الوطني 09 أعضاء على الأقل و13 عضوًا على الأكثر، وتتحدد مهام أعضائه كما يلي:



09 أعضاء على الأقل · 13 عضوًا على الأكثر

10

المكتب المسير

الرئيس

- يمثل الجمعية قانونيًا أمام القضاء، والسلطات العمومية، والمؤسسات الدستورية، والمنظمات الدولية.
- يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الجمعية والجموع العامة العادية والاستثنائية.
- يوقع على الاتفاقيات والشراكات الوطنية والدولية باسم الجمعية.
- يوقع بالاشتراك مع أمين المال على كافة الشيكات والمستندات المالية.

النائب الأول للرئيس

- ينوب عن الرئيس في حال غيابه أو وجود عائق قانوني، ويمارس كافة صلاحياته المفوضة له.

النائب الثاني للرئيس

- ينوب عن الرئيس في حال غياب الرئيس ونائبه الأول.
- يكلف بملف العلاقات العامة والتعاون الدولي والدبلوماسية الثقافية.

10

المكتب المسير

الكاتب العام

- يسهر على تدبير الشؤون الإدارية للجمعية، وتحرير محاضر الاجتماعات، وتوجيه الاستدعاءات.
- المسؤول الأول عن ملفات التصريح القانوني للجمعية لدى السلطات المحلية والوطنية.
- يشرف على سجل المنخرطين وتنسيق المراسلات الإدارية.

أمين المال

- المسؤول عن تدبير الموارد المالية، وتحصيل الانخراطات، ومسك السجلات المحاسبية طبقًا للقوانين المعمول بها.
- يسهر على إعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي.
- يوقع على الشيكات والمستندات المالية بالاشتراك مع الرئيس.

نائب الكاتب العام

- يساعد الكاتب العام في مهامه وينوب عنه في حال غيابه.
- يكلف بتوثيق الأرشيف الفني والمهني للجمعية وإعداد التقارير الأدبية الدورية.

نائب أمين المال

- يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه في حال غيابه.
- يكلف بملف جلب الاستثمارات والمنح وتدبير «صندوق التضامن الفني».

10

المكتب المسير

المستشارون

(عددهم حسب العدد المصادق عليه في تكوين المكتب التنفيذي)

- يشاركون في مداولات المكتب والتصويت على القرارات.
- يكلفهم المكتب برئاسة اللجان الوظيفية (مثل لجنة التكوين، لجنة الوساطة المهنية، لجنة الشؤون القانونية).

ويسهر المكتب التنفيذي على:

- تنظيم الجموع العامة العادية والاستثنائية والإشراف على تزكية مناديب الأقاليم،
- تمثيل الفنان/الممثل المغربي في المحافل الدولية والقارية والوطنية.
- التنسيق المركزي وخلق شراكات مع الوزارات الوصية على القطاع الثقافي والفني، وكافة السلطات العمومية والمنتخبة، وكافة المتدخلين في القطاع الثقافي والفني وغرف التجارة والصناعة والخدمات على المستوى الوطني.
- خلق شراكات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية وطنية ودولية لدعم العمل الثقافي والفني على مستوى الجهة.

11

مجلس الجمعية

مرتين
في السنة

20
عضوًا عاملًا على الأكثر

ينتخب مجلس الجمعية مباشرة بعد انتخاب المكتب التنفيذي في الجمع العام العادي، وتنعقد اجتماعاته **مرتين في السنة**، الدورة الأولى قبل بداية الموسم الثقافي والفني للتداول في البرنامج العام للجمعية، والدورة الثانية في ختام الموسم، ويتكون من **20 عضوًا عاملًا على الأكثر**، إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي إضافة إلى **مناديب الأقاليم الستة في حالة انتدابهم**.

الانتدابات الإقليمية

تعتمد الجمعية مناديب إقليميين داخل الجهة، لتسهيل عملية التواصل بين الفنانين المنخرطين ومكتبهم التنفيذي وذلك بعد التزكية بناءً على ترشيحات فناني كل إقليم على حدة. وذلك مباشرة بعد الجموع العامة، دون أن تكون لهذه العملية أي تبعات إدارية. علمًا أن التزكية تتجدد سنويًا أو تلغى على أن تعطى لمندوب آخر عوضًا عن العضو السابق بقرار من المكتب، أو بناءً على طلب منخرطي الإقليم الذي يمثله.

الباب الرابع

اللجان الوظيفية

الفصل الثاني عشر

04

12
الفصل الثاني عشر

تُحدث لجان دائمة، من بينها:

	وتحدث لأجل:
اللجنة القانونية	تأطير وتأمين كل ما هو قانوني داخل الجمعية وحماية أعضائها قانونيًا.
لجنة التكوين	تطوير كفاءات الفنانين بالحرص على التكوين والتكوين المستمر، ورفع المستوى المهني،
لجنة المواكبة والتشغيل	رصد العطالة الفنية لدى المنخرطين وتوثيقها، وتتبع الأحقية التشغيلية إذا اقتضت الضرورة ذلك والإشراف على تقديم ملفات منخرطيها لكافة المشغلين لانتقاء الفنانين المؤهلين.
لجنة الوساطة المهنية	حل النزاعات بشكل ودي قبل اتخاذ المساطر القانونية.
لجنة العلاقات الدولية	توسيع إشعاع الجمعية دوليًا، وبناء شراكات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية وهيئات شبيهة، أو لها نفس الأهداف.

كما يمكن للمكتب إحداث لجان وظيفية متعددة، أو إلغاء لجان أخرى.

الباب الخامس

الموارد المالية

05

الفصل الثالث عشر الموارد

الفصل الرابع عشر التصفية والحل

13 الموارد

- واجبات انخراط الأعضاء.
- دعم المؤسسات الحكومية، والجماعات الترابية، والمجالس المنتخبة، ومنح غرف التجارة والصناعة لدعم الأنشطة.
- مداخيل التظاهرات والمهرجانات والسهرات الفنية، والدورات التكوينية التي تنظمها الجمعية.
- الهبات ودعم المؤسسات الثقافية والفنية الوطنية والدولية.
- مداخيل من وسائط متعددة كوسائل التواصل الاجتماعي أو بيع منتوجات حسب القوانين الجاري بها العمل.

14 التصفية والحل

عند حل الجمعية بقرار من الجمع العام الاستثنائي، تُحوَّل ممتلكاتها إلى جمعية أخرى لها نفس الأهداف بعد سداد الديون.

الجمعية المهنية المغربية للفنانين الممثلين

سوس ماسة

القانون الأساسي

APMAC